PROYECTO DE LEY

Ley de cuentas individuales de cese y modernización de la contratación

Convierte las cuentas del Fondo de Asistencia Laboral de la Ley 27.802 en cuentas de cada trabajador, portables y con el saldo a su nombre, que saldan la indemnización sin juicio; deriva parte de las contribuciones al Fondo Nacional del Empleo y mantiene la rebaja del art. 76 con tope fiscal. Ordena bancos de horas y modalidades, y su núcleo rige para contratos nuevos y por adhesión cuando la red de desempleo y salud esté operativa.

Propuesta 46: Reglas simples para contratar, con red para quien pierde el trabajo
Cuándo: Fase II (años 2–3): envío al inicio de la Fase II, sobre las bases acordadas en la mesa de diálogo de la Fase I y en el mismo período legislativo que «Reforma de la Ley de Asociaciones Sindicales: fin de la personería exclusiva» y «Ley de participación de los trabajadores (reglamenta el art. 14 bis)»; los Capítulos II a IV rigen cuando estén operativas las leyes «Ley de reforma del sistema integral de prestaciones por desempleo» y «Ley de libre elección y portabilidad en el Sistema Nacional del Seguro de Salud». El costo de la rebaja del art. 76 se activa con el presupuesto del año en que rigen.
Trámite: Mayoría simple; Cámara de Diputados como cámara de origen.

FUNDAMENTOS

Entre 2012 y 2026 la cantidad de asalariados privados registrados osciló entre 5,8 y 6,4 millones de personas, según el Sistema Integrado Previsional Argentino. Contratar formalmente sigue siendo costoso e incierto por la litigiosidad que rodea al despido y a los accidentes de trabajo. La Ley N° 27.802 reformuló la indemnización del artículo 245 de la Ley de Contrato de Trabajo, habilitó los bancos de horas y creó los Fondos de Asistencia Laboral. Sin embargo, esos fondos se organizan como una cuenta común de cada empleador, no individualizable por trabajador, cuyo remanente vuelve al empleador. El presente proyecto corrige ese diseño: la cuenta pasa a ser de cada trabajador, lo acompaña entre empleos, como ocurre con el fondo de cese de la industria de la construcción, y salda la indemnización sin juicio cuando la cubre. Una fracción de las contribuciones financia la prestación por desempleo, sin aumentar las alícuotas, y la reducción de contribuciones patronales que hoy compensa el aporte se mantiene con un tope de costo fiscal fijado en cada presupuesto. El proyecto ordena además la organización del tiempo de trabajo y las modalidades de contratación con derechos proporcionales, y refuerza la aplicación del baremo y de la instancia técnica previa en los accidentes de trabajo. Se aplica a los contratos nuevos y por adhesión, respeta los derechos adquiridos y entra en vigencia junto con la red de protección de quien pierde el empleo.

El Senado y Cámara de Diputados de la Nación Argentina reunidos en Congreso, etc., sancionan con fuerza de Ley:

Capítulo I – Objeto y ámbito de aplicación

ARTÍCULO 1°.- Objeto. La presente ley: a) convierte las cuentas de los Fondos de Asistencia Laboral del Título II de la Ley N° 27.802 en cuentas individuales de cese de cada persona que trabaja, portables entre empleos y con el saldo a su nombre, que saldan la indemnización por despido sin juicio cuando la cubren; b) ordena la jornada y la organización del tiempo de trabajo; c) ordena las modalidades de contratación con derechos proporcionales; y d) refuerza la reducción de la litigiosidad derivada de los accidentes y enfermedades del trabajo, mediante la aplicación de la Tabla de Evaluación de Incapacidades Laborales y de la instancia técnica previa de las comisiones médicas de la Ley N° 27.348.

ARTÍCULO 2°.- Ámbito temporal y derechos adquiridos. Los Capítulos II, III y IV de la presente ley se aplican a los contratos de trabajo que se inicien a partir de su entrada en vigencia y a los contratos vigentes a esa fecha que adhieran conforme el artículo 3°. Ninguna de sus disposiciones podrá interpretarse en perjuicio de los derechos adquiridos por las personas que trabajan ni de la antigüedad devengada con anterioridad, que se computa íntegramente a todos los efectos legales y convencionales.

ARTÍCULO 3°.- Adhesión de contratos vigentes. Los contratos de trabajo vigentes a la fecha de entrada en vigencia de los Capítulos II a IV podrán adherir al régimen de esta ley por acuerdo escrito entre la persona que trabaja y su empleador, o por disposición de la convención colectiva de trabajo aplicable. La adhesión individual es voluntaria para la persona que trabaja, no podrá exigirse como condición para obtener o conservar el empleo y se registrará ante la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) en la forma que establezca la reglamentación. Desde la adhesión, las contribuciones del artículo 60 de la Ley N° 27.802 correspondientes a esa relación se acreditan en la cuenta individual de cese del Capítulo IV.

Capítulo II – Jornada y organización del tiempo

ARTÍCULO 4°.- Sustitución del artículo 197 bis de la Ley de Contrato de Trabajo N° 20.744 (t.o. 1976). Sustitúyese el artículo 197 bis de la Ley de Contrato de Trabajo N° 20.744 (t.o. 1976) y sus modificaciones por el siguiente:

«Artículo 197 bis: El empleador y el trabajador podrán acordar voluntariamente un régimen de compensación de horas extraordinarias de trabajo, el cual deberá formalizarse por escrito, consignando la naturaleza voluntaria de la prestación de horas extras y sus límites, especificando el modo de funcionamiento del sistema y estableciendo un método fehaciente de control que permita a ambas partes registrar las horas efectivamente trabajadas y las horas disponibles para su goce por parte del trabajador. A tal efecto, se podrá disponer de un régimen de horas extras, banco de horas, francos compensatorios, entre otros institutos relativos a la jornada laboral.

Dicho régimen, que podrá igualmente ser pactado por el empleador con la representación sindical en la empresa o en el establecimiento, deberá respetar los descansos mínimos legales, asegurando en todo momento la protección, beneficio e interés del trabajador.

Los acuerdos celebrados con la representación sindical del establecimiento podrán además fijar la distribución de los horarios de trabajo de ese establecimiento, dentro de los límites de la jornada legal y de la convención colectiva de trabajo aplicable. Se registrarán ante la autoridad administrativa del trabajo, que los publicará.

El trabajador tendrá acceso permanente al registro de sus horas. El régimen no podrá implicar reducción de la remuneración, y las horas acreditadas y no compensadas al extinguirse el contrato de trabajo se abonarán con los recargos previstos para las horas extraordinarias.»

Capítulo III – Modalidades de contratación

ARTÍCULO 5°.- Igualdad de derechos proporcionales. Las personas contratadas a tiempo parcial en los términos del artículo 92 ter de la Ley de Contrato de Trabajo N° 20.744 (t.o. 1976), por proyecto conforme el artículo 6° o en la modalidad de teletrabajo gozan de los mismos derechos que las personas contratadas a tiempo completo o en forma presencial en la misma actividad y categoría, en proporción al tiempo trabajado cuando el derecho sea divisible. Todas ellas quedan comprendidas en las cuentas individuales de cese del Capítulo IV.

ARTÍCULO 6°.- Contratación por proyecto. Las convenciones colectivas de trabajo podrán regular la contratación por proyecto u obra determinada, que deberá celebrarse por escrito y consignar el objeto, la duración estimada y los hitos que determinan su conclusión. Las contribuciones a la cuenta individual de cese se mantienen durante toda su vigencia y su saldo permanece a nombre de la persona que trabaja al concluir el proyecto.

ARTÍCULO 7°.- Teletrabajo. La prestación de tareas en la modalidad de teletrabajo, total o parcial, se pactará por escrito y no altera los derechos y obligaciones de las partes. El acuerdo establecerá la jornada y los horarios de conexión, respetando los descansos legales, y la provisión de los elementos de trabajo y la compensación de los gastos que la modalidad ocasione. Rige para quien teletrabaja el derecho a la desconexión reconocido en el inciso c) del artículo 14 de la Ley N° [—] de Protección de los Datos Personales y contra la Vigilancia Masiva. Las convenciones colectivas de trabajo podrán regular sus condiciones particulares.

Capítulo IV – Cuentas individuales de cese

ARTÍCULO 8°.- Cuenta individual de cese. Las contribuciones del artículo 60 de la Ley N° 27.802 correspondientes a cada relación laboral comprendida en la presente ley se acreditan en una cuenta individual de cese abierta a nombre de la persona que trabaja e identificada por su Código Único de Identificación Laboral (CUIL). El Título II de la Ley N° 27.802 se aplica a las cuentas individuales de cese en todo lo que no se oponga a la presente ley.

ARTÍCULO 9°.- Modificación del artículo 58 de la Ley N° 27.802. Sustitúyense los párrafos cuarto y quinto del artículo 58 de la Ley N° 27.802 por los siguientes:

«El presente régimen no modifica, sustituye ni altera el régimen indemnizatorio, sin perjuicio del efecto cancelatorio del pago efectuado con los recursos de las cuentas individuales de cese conforme la ley que las establece.

Se encuentran excluidas del presente régimen las relaciones laborales regidas por las leyes 22.250 y su modificatoria y 26.844 y sus modificaciones, salvo que la convención colectiva de trabajo aplicable disponga su adhesión voluntaria a las cuentas individuales de cese.»

ARTÍCULO 10°.- Modificación del artículo 59 de la Ley N° 27.802. Incorpórase como último párrafo del artículo 59 de la Ley N° 27.802 el siguiente:

«En las relaciones laborales comprendidas en la ley que establece las cuentas individuales de cese, la cuenta se conforma a nombre de cada persona que trabaja, conforme el artículo 62.»

ARTÍCULO 11°.- Sustitución del artículo 62 de la Ley N° 27.802. Sustitúyese el artículo 62 de la Ley N° 27.802 por el siguiente:

«Artículo 62.- Administración. Cada persona que trabaja en una relación laboral comprendida en la ley que establece las cuentas individuales de cese tendrá una cuenta individual, abierta a su nombre e identificada por su Código Único de Identificación Laboral (CUIL), cuya administración estará a cargo de una entidad habilitada a través de uno de sus fondos autorizados a tal fin por la Comisión Nacional de Valores. La cuenta registrará en subcuentas separadas las contribuciones de cada empleador, sus rendimientos, las comisiones y los retiros, a los fines del artículo 63. La persona titular elige la entidad habilitada y puede cambiarla sin costo, en las condiciones que fije la reglamentación; hasta que ejerza esa elección, la cuenta se abre en la entidad que designe su empleador.

Las relaciones laborales no comprendidas en esa ley continúan registradas en la cuenta del empleador, de carácter común y no individualizable por trabajador.

El empleador no podrá, bajo ningún aspecto, bajo pena de la aplicación de la sanción prevista en el artículo 75, elegir o designar entidades en las cuales posea participación directa o indirecta.»

ARTÍCULO 12°.- Portabilidad. Al extinguirse la relación laboral por cualquier causa, la cuenta individual de cese permanece a nombre de la persona que trabaja, con la totalidad de su saldo, y continúa recibiendo las contribuciones de sus empleadores posteriores.

ARTÍCULO 13°.- Modificación del artículo 64 de la Ley N° 27.802. Incorpórase como último párrafo del artículo 64 de la Ley N° 27.802 el siguiente:

«En las cuentas individuales de cese, el empleador obligado al pago podrá aplicar a él únicamente el saldo de la subcuenta formada con sus propias contribuciones y rendimientos; si ese saldo fuera insuficiente, abonará la diferencia en el plazo legal. En ningún caso podrán aplicarse al pago los saldos formados con contribuciones de otros empleadores.»

ARTÍCULO 14°.- Efecto cancelatorio. El pago íntegro de la indemnización por antigüedad o despido calculada conforme el artículo 245 de la Ley de Contrato de Trabajo N° 20.744 (t.o. 1976), efectuado con los recursos de la cuenta individual de cese y, en su caso, con la diferencia a cargo del empleador, extingue esa obligación y produce los efectos previstos en el último párrafo de ese artículo, sin necesidad de homologación ni de proceso judicial. Quedan a salvo las acciones por otros créditos laborales, por diferencias derivadas de errores de cálculo o de registración y por las indemnizaciones agravadas previstas en la legislación vigente.

ARTÍCULO 15°.- Modificación del artículo 68 de la Ley N° 27.802. Incorpórase como último párrafo del artículo 68 de la Ley N° 27.802 el siguiente:

«En las cuentas individuales de cese, la entidad administradora responde ante la persona titular por la custodia, la inversión conforme las reglas aplicables y la entrega del saldo de su cuenta, sin perjuicio de la responsabilidad exclusiva del empleador por el pago de las indemnizaciones a su cargo.»

ARTÍCULO 16°.- Sustitución del artículo 72 de la Ley N° 27.802. Sustitúyese el artículo 72 de la Ley N° 27.802 por el siguiente:

«Artículo 72.- Remanente. En caso de cese, disolución, liquidación o quiebra del empleador, la cuenta del empleador quedará extinguida, y los recursos deberán ser transferidos a una cuenta bancaria de titularidad del empleador en el país, salvo disposición en contrario del juez de la quiebra.

En caso de que el empleador no cuente con trabajadores registrados en un plazo de seis (6) meses continuos, la cuenta del empleador, salvo que este denuncie y acredite la existencia de por lo menos un reclamo judicial pendiente de resolución, quedará extinguida. Producida la extinción, los recursos deberán ser transferidos a una cuenta bancaria de titularidad del empleador en el país.

El empleador podrá solicitar la extinción de su cuenta a la autoridad de aplicación en materia laboral, acreditando la inexistencia de contingencias laborales, con intervención de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), de la Comisión Nacional de Valores y de la autoridad competente en materia de finanzas públicas.

Lo dispuesto en los párrafos anteriores no se aplica a las cuentas individuales de cese. En ellas, el saldo de la subcuenta de cada empleador que no se aplique al pago de las obligaciones del artículo 58 permanece en la cuenta de la persona que trabaja y no se restituye al empleador, cualquiera sea la causa de extinción de la relación laboral, incluidos el cese, la disolución, la liquidación o la quiebra del empleador.»

ARTÍCULO 17°.- Disponibilidad del saldo. La persona titular podrá disponer libremente del saldo de su cuenta individual de cese al acceder a la jubilación o al retiro por invalidez. En caso de fallecimiento, el saldo corresponde a las personas mencionadas en el artículo 248 de la Ley de Contrato de Trabajo N° 20.744 (t.o. 1976) y, en su defecto, a sus herederos. La reglamentación podrá habilitar su uso parcial durante los períodos de desempleo, en coordinación con la prestación por desempleo del Título IV de la Ley N° 24.013.

ARTÍCULO 18°.- Financiamiento de la prestación por desempleo. Desde la entrada en vigencia del presente capítulo, una fracción de las contribuciones del artículo 60 de la Ley N° 27.802 correspondientes a las relaciones comprendidas en las cuentas individuales de cese se destina al Fondo Nacional del Empleo del artículo 143 de la Ley N° 24.013, con afectación a la prestación por desempleo y a las cuentas individuales de formación. La fracción será fijada por el Poder Ejecutivo nacional para cada ejercicio, con un informe actuarial publicado previamente, y no podrá implicar un aumento de las alícuotas del artículo 60 de la Ley N° 27.802. La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) derivará esa fracción en forma directa al Fondo al recaudar la contribución.

ARTÍCULO 19°.- Modificación del artículo 145 de la Ley N° 24.013. Incorpórase como último párrafo del artículo 145 de la Ley N° 24.013 el siguiente:

«Integra también los recursos del Fondo la fracción de las contribuciones a las cuentas individuales de cese que establece la ley que crea esas cuentas, con afectación exclusiva a la prestación por desempleo y a las cuentas individuales de formación.»

ARTÍCULO 20°.- Modificación del artículo 76 de la Ley N° 27.802. Incorpóranse como párrafos tercero y cuarto del artículo 76 de la Ley N° 27.802 los siguientes:

«La reducción prevista en el primer párrafo se aplica en iguales condiciones a las contribuciones acreditadas en las cuentas individuales de cese, dentro del tope anual de costo fiscal que fije la ley de presupuesto de cada ejercicio sobre la estimación que publique el ministerio con competencia en economía. Si el costo estimado excediera ese tope, la reducción se disminuirá en forma gradual hasta ajustarse a él, comenzando por las relaciones laborales cuyas cuentas individuales de cese registren mayor antigüedad.

El Poder Ejecutivo nacional remitirá al Congreso de la Nación, antes del 30 de septiembre de 2031, un informe sobre el costo fiscal de la reducción y la maduración de las cuentas individuales de cese, a los fines de su revisión.»

ARTÍCULO 21°.- Tratamiento tributario. El tratamiento previsto en el artículo 67 de la Ley N° 27.802 se aplica a los rendimientos de las cuentas individuales de cese, cualquiera sea su titular. Las sumas que perciban las personas titulares o sus derechohabientes conforme el artículo 17 recibirán, a los fines del Impuesto a las Ganancias, el tratamiento previsto para las indemnizaciones por extinción de la relación laboral.

ARTÍCULO 22°.- Fondos de cese convencionales. Los fondos o sistemas de cese que las convenciones colectivas de trabajo establezcan en reemplazo de la indemnización del artículo 245 de la Ley de Contrato de Trabajo N° 20.744 (t.o. 1976), conforme lo permite ese artículo, podrán instrumentarse mediante las cuentas individuales de cese. La autoridad de aplicación en materia laboral promoverá su negociación, los homologará y llevará un registro público de los convenios que los adopten. El fondo de cese laboral de la Ley N° 22.250 continúa rigiéndose por sus normas.

ARTÍCULO 23°.- Naturaleza y protección. Las cuentas individuales de cese son patrimonios de afectación específica de titularidad de cada persona que trabaja, inembargables conforme el artículo 74 de la Ley N° 27.802, y no constituyen fondos fiduciarios del Estado nacional. Quedan expresamente excluidas de la facultad de disolución de fondos fiduciarios prevista en el artículo 5° de la Ley N° 27.742. La fracción destinada al Fondo Nacional del Empleo se rige por el régimen de protección de ese Fondo.

Capítulo V – Accidentes y enfermedades del trabajo

ARTÍCULO 24°.- Baremo. La Tabla de Evaluación de Incapacidades Laborales del Decreto N° 659/1996, en el texto de su Anexo I sustituido por el Decreto N° 549/2025, sus modificatorias y las que la sustituyan, es de aplicación obligatoria por las comisiones médicas y, conforme el artículo 4° bis de la Ley N° 27.348, por las jurisdicciones adheridas a esa ley.

ARTÍCULO 25°.- Cumplimiento del artículo 4° bis de la Ley N° 27.348. La Superintendencia de Riesgos del Trabajo verificará el cumplimiento, por las jurisdicciones adheridas a la Ley N° 27.348, de las obligaciones del artículo 4° bis de esa ley, en particular la constitución de cuerpos médicos forenses u organismos equivalentes, la aplicación estricta de la Tabla de Evaluación de Incapacidades Laborales y la implementación de los entornos digitales; publicará cada semestre un informe por jurisdicción y aplicará las medidas previstas en ese artículo. Podrá celebrar convenios de asistencia técnica y capacitación con las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para la constitución de esos cuerpos.

ARTÍCULO 26°.- Estadística y meta de litigiosidad. La Superintendencia de Riesgos del Trabajo publicará cada mes, por jurisdicción, la cantidad de juicios iniciados por accidentes y enfermedades del trabajo. Establécese como meta reducir a la mitad, al 10 de diciembre de 2031, la cantidad anual de juicios iniciados por esas causas en el año 2025, según el registro que publique la Superintendencia.

Capítulo VI – Vigencia, financiamiento y disposiciones finales

ARTÍCULO 27°.- Vigencia condicionada a la red laboral. Los Capítulos II, III y IV de la presente ley entrarán en vigencia el primer día del mes siguiente a aquel en que se cumplan las dos condiciones siguientes: a) que se encuentre certificada la plena operatividad de la reforma del sistema integral de prestaciones por desempleo del Título IV de la Ley N° 24.013 dispuesta por la Ley N° [—]; y b) que se encuentren operativas la libre elección y la portabilidad de la cobertura del Sistema Nacional del Seguro de Salud dispuestas por la Ley N° [—]. El Poder Ejecutivo nacional constatará por decreto el cumplimiento de ambas condiciones. Los Capítulos I, V y VI entran en vigencia el día siguiente al de la publicación de la presente ley en el Boletín Oficial.

ARTÍCULO 28°.- Financiamiento. La reducción de contribuciones del artículo 20 se atiende dentro del tope de costo fiscal que fije la ley de presupuesto de cada ejercicio, como cupo de la cuenta fiscal; el mayor costo se activa con la ley de presupuesto del ejercicio en que entren en vigencia los Capítulos II a IV. La presente ley no autoriza otros gastos: las tareas que asigna se atienden con los créditos ordinarios de los organismos intervinientes.

ARTÍCULO 29°.- Evaluación pública. A los dos (2) años de la entrada en vigencia de los Capítulos II a IV, la autoridad de aplicación en materia laboral, con la intervención de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo, de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) y de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), publicará una evaluación del régimen que incluirá, al menos, la evolución de los asalariados privados registrados, la cantidad de cuentas individuales de cese y sus saldos, los pagos de indemnizaciones efectuados con ellas, los fondos de cese convencionales registrados, la fracción destinada al Fondo Nacional del Empleo y la litigiosidad laboral. La evaluación se remitirá a las comisiones de Trabajo de ambas Cámaras del Congreso de la Nación.

ARTÍCULO 30°.- Autoridades de aplicación. Los organismos mencionados en el artículo 77 de la Ley N° 27.802 son autoridades de aplicación de la presente ley en el marco de sus respectivas competencias. La Superintendencia de Riesgos del Trabajo lo es del Capítulo V.

ARTÍCULO 31°.- Reglamentación. El Poder Ejecutivo nacional reglamentará la presente ley dentro de los noventa (90) días de su publicación y adecuará a ella el Decreto N° 408/2026 y sus modificatorios.

ARTÍCULO 32°.- Comunicación. Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional.